

Relatório de Análise Técnica

CADERNO DE ENCARGOS - Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias

Aquisição de serviços de manutenção para sistemas AVAC e AQS para os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) sob um regime de Concurso Público com um valor base limitado.

1. Objeto e Preço Base

Objeto: Serviços de Manutenção, reparação e assistência técnica em Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias (AQS).

Local: Instalações e equipamentos dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB). |

Linhas: Serviços de Manutenção AVAC/AQS (até ao valor contratual)

Preço Base: 28 000,00 € | Custo/Km: 0,00 €

2. Matriz de Conformidade

- [Execução] Art. 1.3.1: O prazo de execução é de 730 dias ou até perfazer o valor total do preço base do procedimento.
- [Habilitações] Art. 2.1.1.2: O prestador deve ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais necessárias ao exercício da atividade.
- [Aprovação/Preço] Art. 2.1.1.3: O prestador deve submeter à aprovação prévia um orçamento discriminativo dos serviços a executar e peças a incorporar, com indicação de preços individualizados.
- [Subcontratação] Art. 11.4: É proibida a subcontratação de mais de 50% do preço contratual.
- [Sigilo] Art. 3.1.4: O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar da cessação do contrato.

Aspetos Variáveis:

- Preço Adjudicado: O preço final é o montante constante da proposta adjudicada, limitado ao valor base de €28.000,00.
- Condições de Pagamento: O pagamento deve ocorrer no prazo de 30 a 60 dias após a receção das faturas, nos termos das condições de pagamento apresentadas pelo adjudicatário na proposta.
- Tempos de Resposta de Urgência: O tempo máximo de deslocação da equipa em situações de urgência (locais críticos e restantes locais) é um requisito variável definido nas Especificações Técnicas (Ponto 3), que é base para penalidades.

3. Prazos e Penalidades

Vigência: 730 dias | Caução: Não especificada | Pagamento: 30 a 60 dias (após a receção da fatura e aprovação do serviço)

- [Grave] Incumprimento geral das obrigações contratuais. -> Até 20% do preço contratual.
- [Grave/Resolução] Resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços. -> Até 30% do preço contratual (deduzindo penalidades já pagas).
- [Leve] Incumprimento do tempo máximo de deslocação para Locais Críticos (Urgência). -> Até 1/200 do preço contratual por cada hora de atraso.
- [Leve] Incumprimento do tempo máximo de deslocação para Restantes Locais (Urgência). -> Até

1/600 do preço contratual por cada hora de atraso.

4. Matriz de Risco

[Alto] Risco de Não Pagamento/Controlo de Custos

O pagamento só é efetuado após aprovação do orçamento discriminativo para cada intervenção. A falta de aprovação pode suspender o pagamento ou levar à rejeição da fatura (Art. 4.4, 5.3).

[Alto] Resolução Contratual por Mora/Deficiência

O Contratante Público pode resolver o contrato por violação grave ou reiterada de obrigações, especialmente se puserem 'em crise o normal e adequado funcionamento da instalação' (Art. 8.1.a).

[Baixo] Risco de Força Maior

O Caderno de Encargos define claramente o que constitui (terramotos, inundações, epidemias) e o que não constitui (greves limitadas, avarias internas, eventos cobertos por seguro) força maior, limitando a imposição indevida de penalidades (Art. 7).

[Baixo] Proteção contra Inadimplência

O prestador de serviços pode resolver o contrato se o montante em dívida exceder 25% do preço contratual ou estiver em atraso há mais de 180 dias (Art. 9.1.a), oferecendo uma via legal de saída em caso de falta de pagamento prolongada.

Conclusão Final

O procedimento estabelece um contrato de manutenção de 730 dias com preço base fixo, onde o pagamento está intrinsecamente ligado à aprovação prévia dos orçamentos para cada intervenção. As penalidades são significativas, podendo ascender a 30% do preço contratual em caso de resolução por incumprimento grave.